مركز أبي هريرة
للبحوث والنشر

تسهيل القواعد الفقهية

تأليف
أبي يحيى رشيد محمود عجة الشافعي
رئيس مكتب البحوث التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- أرض الصومال -

بعناية الأستاذ/
سليمان العيني


بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

القواعد الكلية الكبرى

وَهِيَ خَمْسٌ -عَلَى الأَشْهَرِ-:

١) «الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا».

٢) «اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ».

٣) «المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ».

٤) «الضَّرَرُ يُزَالُ».

٥) «العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ».

القاعدة الكلية الأولى: الأمور بمقاصدها

أَصْلُهَا: حَدِيثُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[١].

قَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: «حَدِيثُ النِّيَّةِ يَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنَ العِلْمِ»[٢].

وَعَدَّهُ العُلَمَاءُ مِنْ أُصُولِ الإِسْلَامِ وَقَوَاعِدِهِ الَّتِي تُرَدُّ إِلَيْهَا جَمِيعُ الأَحْكَامِ.

---

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧).

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٩).

وَالنِّيَّةُ لُغَةً: العَزْمُ عَلَى الشَّيْءِ.

وَشَرْعًا: قَصْدُ التَّعَبُّدِ للهِ بِالفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ.

وَالقَصْدُ بِالنِّيَّةِ تَمْيِيزُ الأَعْمَالِ العِبَادِيَّةِ عَنْ بَعْضِهَا، وَعَنِ العَادِيَّةِ.

وَفِي كَوْنِهَا رُكْنًا أَوْ شَرْطًا خِلَافٌ.

وَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: الإِسْلَامُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالعِلْمُ بِالمَنْوِيِّ، وَانْتِفَاءُ المَنَافِي.

وَالإِخْلَاصُ شَرْطُ قَبُولٍ، وَمَحَلُّهَا القَلْبُ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّلَفُّظُ بِهَا، وَلَا يَكْفِي وَحْدَهُ.

وَالأَصْلُ اقْتِرَانُهَا بِالعَمَلِ، وَقَدْ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ.

وَالقَوَاعِدُ المُتَفَرِّعَةُ عَنْهَا:

* «العِبْرَةُ فِي العُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالمَعَانِي، لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالمَبَانِي»: كَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِعِوَضٍ لَكِنْ بِلَفْظِ الهِبَةِ، فَإِنَّمَا هُوَ عَقْدُ بَيْعٍ لَا عَقْدُ هِبَةٍ.

❊ «وَمَنْ تَعَجَّلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ»: كَقَاتِلِ مُوَرِّثِهِ لَا يَرِثُ.

❊ «والوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ»: كَالسَّفَرِ لَهُ حُكْمُ مَا قُصِدَ بِهِ.

قَالَ ابْنُ سَعْدِي -رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: «وَهَذِهِ القَاعِدَةُ مِنْ أَنْفَعِ القَوَاعِدِ وَأَعْظَمِهَا وَأَكْثَرِهَا فَوَائِدَ، وَلَعَلَّهَا يَدْخُلُ فِيهَا رُبُعُ الدِّينِ»[1].

❊ «وَيُغْتَفَرُ فِي الوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي المَقَاصِدِ»: كَالنَّظَرِ إِلَى المَخْطُوبَةِ.

❊ «وَإِذَا اتَّحَدَ الأَمْرَانِ جِنْسًا وَمَقْصَدًا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الآخَرِ»: كَالغُسْلِ الوَاحِدِ بِنِيَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ.

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

(١) رسالة في القواعد الفقهية لابن سعدي (ص ٣١).

القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك

أَصْلُهَا: الحَدِيثُ: «فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ»(١).

قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: «وَهَذَا الحَدِيثُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الإِسْلَامِ، وَقَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الفِقْهِ، وَهِيَ: أَنَّ الأَشْيَاءَ يُحْكَمُ بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولِهَا، حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ الطَّارِئُ عَلَيْهَا»(٢).

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ -رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: «اِعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ القَاعِدَةَ تَدْخُلُ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الفِقْهِ، وَالمَسَائِلُ المُخَرَّجَةُ عَلَيْهَا تَبْلُغُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الفِقْهِ وَأَكْثَرَ»(٣).

وَمَرَاتِبُ الإِدْرَاكِ خَمْسٌ: العِلْمُ، وَالظَّنُّ، وَالشَّكُّ، وَالوَهْمُ، وَالجَهْلُ.

فَالعِلْمُ: الِاعْتِقَادُ الجَازِمُ المُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ، وَيُرَادِفُهُ اليَقِينُ، لَا المَعْرِفَةُ.

وَالظَّنُّ: إِدْرَاكُ الطَّرَفِ الرَّاجِحِ مِنْ أَمْرَيْنِ جَائِزَيْنِ.

---

(١) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري برقم (٨٨٨)، (٣/٢٠٤).

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٦).

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٦).

وَالشَّكُّ: تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ.

وَالوَهْمُ: إِدْرَاكُ الطَّرَفِ المَرْجُوحِ مِنْ أَمْرَيْنِ جَائِزَيْنِ.

وَالجَهْلُ: تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ فِي الوَاقِعِ، فَإِنِ اعْتَقَدَ ذَلِكَ فَهُوَ الجَهْلُ المُرَكَّبُ، وَإِلَّا فَالبَسِيطُ، وَهُوَ عَدَمُ العِلْمِ مُطْلَقًا.

وَالقَوَاعِدُ المُتَفَرِّعَةُ عَنْهَا:

* «الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ»، وَبِمَعْنَاهَا: «دَلِيلُ الاِسْتِصْحَابِ»: كَاسْتِصْحَابِ الطَّهَارَةِ مَعَ الشَّكِّ بِالحَدَثِ، أَوِ العَكْسِ.

* «وَالأَصْلُ فِي الذِّمَّةِ البَرَاءَةُ»: كَالتُّهْمَةِ بِالعُدْوَانِ.

* «وَالأَصْلُ فِي الطَّارِئِ العَدَمُ»: كَتَقْدِيمِ نَفْيِ العَامِلِ الرِّبْحَ فِي المُضَارَبَةِ.

* «وَالأَصْلُ إِضَافَةُ الحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ»: كَمَنْ رَأَى مَنِيًّا، لَزِمَهُ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ.

* «وَمَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِيَقِينٍ»: كَمَنْ شَكَّ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ يُحْكَمُ بِعَدَمِ طَلَاقِهِ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ.

* «وَالأَصْلُ فِي العَادَاتِ وَالمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ، وَكَذَا فِي الأَعْيَانِ مَعَ الطَّهَارَةِ»: كَالمِيَاهِ، وَالأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّحْرِيمُ.

* «وَالأَصْلُ فِي التَّعَدِّي عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسَةِ التَّحْرِيمُ». وَالضَّرُورِيَّاتُ الخَمْسُ هِيَ: النَّفْسُ، وَالدِّينُ، وَالعَقْلُ، وَالمَالُ، وَالعِرْضُ.

* «وَالشُّبَهَاتُ تُسْقِطُ الحُدُودَ لَا التَّعْزِيرَاتِ»: وَأَصْلُهَا الخَبَرُ المَوْقُوفُ: «**اِدْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ**»(١)، وَانْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى مَعْنَاهُ.

* «وَلَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ، لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَوْضِعِ الحَاجَةِ إِلَى البَيَانِ إِقْرَارٌ وَبَيَانٌ»: كَسُكُوتِ البِكْرِ عِنْدَ اسْتِئْمَارِهَا قَبْلَ التَّزْوِيجِ.

* «وَلَا عِبْرَةَ بِالدِّلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ»: كَنَصِّ الوَاقِفِ يُقَدَّمُ عَلَى عُرْفِ الوَاقِفِينَ فِي زَمَنِهِ.

* «وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ البَيِّنِ خَطَؤُهُ»: كَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَصَالَحَ المُدَّعِي، ثُمَّ بَانَتْ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، فَلَهُ اسْتِرْدَادُ العِوَضِ.

---

(١) بوَّب له البيهقي في "السنن الكبرى" بلفظه (٢٣٨/٨)، وهو مروي بأسانيد موقوفة عن ابن مسعود وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وأخرجه الترمذي بلفظ: «**ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم**» (٣٢٢/٥) برقم (١٣٤٤)، وكذا الحاكم في "المستدرك" (٤١/١٩) برقم (٨٢٧٦).

* «وَلَا حُجَّةَ -فِي مَقَامِ التُّهْمَةِ- مَعَ الاِحْتِمَالِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلٍ»: كَإِقْرَارِ الإِنْسَانِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ، فَمَعَ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ مُجَرَّدًا، إِلَّا أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ قَرِينَةِ التُّهْمَةِ، وَهِيَ قَصْدُ حِرْمَانِ البَقِيَّةِ.

* «وَالثَّابِتُ بِالبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالعَيَانِ»، «وَالمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً»: كَدَعْوَى الفَقِيرِ أَمْوَالًا عَظِيمَةً عَلَى آخَرَ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَى تَمَلُّكِهَا.

القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التيسير

أَصْلُهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[1].

وَالمَشَقَّةُ: الحَرَجُ فِي التَّكْلِيفِ. **وَالتَّيْسِيرُ**: التَّخْفِيفُ وَالتَّسْهِيلُ.

وَلِلتَّخْفِيفِ أَسْبَابٌ وَأَنْوَاعٌ: فَأَسْبَابُ التَّخْفِيفِ سَبْعَةٌ، وَهِيَ: السَّفَرُ، وَالمَرَضُ، وَالإِكْرَاهُ، وَالنِّسْيَانُ، وَالجَهْلُ، وَالعُسْرُ أَوْ عُمُومُ البَلْوَى، وَالنَّقْصُ.

وَأَنْوَاعُ التَّخْفِيفِ سَبْعَةٌ أَيْضًا، وَهِيَ:

١) إِسْقَاطٌ: كَإِسْقَاطِ الصَّلَاةِ عَنِ الحَائِضِ.

---

(١) الحج [٧٨].

٢) وَتَنْقِيصٌ: كَالقَصْرِ فِي السَّفَرِ.

٣) وَإِبْدَالٌ: كَالتَّيَمُّمِ.

٤) وَتَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ: كَالجَمْعِ فِي السَّفَرِ.

٥) وَتَرْخِيصٌ: كَلُبْسِ الرَّجُلِ الحَرِيرَ لِلْحِكَّةِ.

٦) وَتَغْيِيرٌ: كَصِفَةِ صَلَاةِ الخَوْفِ.

وَالرُّخَصُ تُرَدُّ عَلَيْهَا الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الخَمْسَةُ.

وَالقَوَاعِدُ المُتَفَرِّعَةُ عَنْهَا:

* «الضَّرُورِيَّاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ»: كَالتَّلَفُّظِ بِالكُفْرِ مُكْرَهًا.

وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[1].

* «وَالضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا».

* «وَالضَّرُورَاتُ لَا تُبْطِلُ حَقَّ الغَيْرِ»: كَمَنْ أَكَلَ طَعَامًا لِلْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ اضْطِرَارًا، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ.

---

(١) الأنعام [١١٩].

* «وَالحَاجَةُ المُتَحَقِّقَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً»: كَإِبَاحَةِ عَقْدِ الإِجَارَةِ.

* «وَالمَصَالِحُ كَالمَطَالِبِ ثَلَاثَةٌ: ضَرُورِيٌّ، وَحَاجِيٌّ، وَتَحْسِينِيٌّ، وَمَا سِوَاهَا فَزِينَةٌ وَفُضُولٌ».

* «وَلَا وَاجِبَ مَعَ العَجْزِ»: كَجَوَازِ تَرْكِ الصَّوْمِ لِلْعَاجِزِ عَنْهُ.

* «وَمَا حُرِّمَ تَحْرِيمَ الوَسَائِلِ يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ»: كَبَيْعِ العَرَايَا، وَكَذَا المَكْرُوهُ.

* «وَالمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالمَعْسُورِ»: كَوُجُوبِ سَتْرِ مَا أَمْكَنَ مِنَ العَوْرَةِ لِلصَّلَاةِ. وَأَصْلُهَا حَدِيثُ: «**وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ**»[1].

---

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة برقم (١٣٣٧).

* «وَإِذَا خُيِّرَ المُكَلَّفُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا». وَأَصْلُهَا حَدِيثُ: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ»(١).

* «وَإِذَا تَعَذَّرَ الأَصْلُ يُصَارُ إِلَى البَدَلِ، وَلَهُ حُكْمُهُ»: كَالتَّيَمُّمِ.

* «وَمَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ»: كَمَنْ تَيَمَّمَ لِعُذْرٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الوُضُوءُ مَتَى زَالَ عُذْرُهُ.

* «وَالرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالمَعَاصِ، وَالأَصَحُّ خِلَافُهُ»: كَسَفَرِ المَعْصِيَةِ.

* «وَالأَجْرُ عَلَى قَدْرِ المَنْفَعَةِ لَا المَشَقَّةِ». وَأَصْلُهَا حَدِيثُ: «**أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ**»(٢).

---

(١) متفق عليه عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أخرجه البخاري برقم (٦٢٨٨)، ومسلم برقم (٤٢٩٥)، واللفظ له.

(٢) أصله في "الصحيحين" عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: البخاري برقم (١٧٨٧) بلفظ: «**على قدر نفقتك أو نصبك**»، وشرحه لابن حجر (٦١٠/٣). ومسلم برقم (٨٧٧/٢) ط. عيسى الحلبي، وبلفظه في "المستدرك" للحاكم رقم (١٦٨٧)، (٢٧٩/٤)، والدارقطني برقم (٢٧٦٢).

وَمَعْنَاهَا: المَشَقَّةُ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِذَاتِهَا، لَكِنْ إِذَا احْتَفَتْ بِالعِبَادَةِ المَشْرُوعَةِ عَظُمَ الأَجْرُ.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: «خَيْرُ الأَعْمَالِ مَا كَانَ للهِ أَطْوَعَ، وَلِصَاحِبِهِ أَنْفَعَ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ أَيْسَرَ العَمَلَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ أَشَدَّهُمَا؛ فَلَيْسَ كُلُّ شَدِيدٍ فَاضِلًا، وَلَا كُلُّ يَسِيرٍ مَفْضُولًا، بَلِ الشَّرْعُ إِذَا أَمَرَنَا بِأَمْرٍ شَدِيدٍ، فَإِنَّمَا يَأْمُرُ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ المَنْفَعَةِ، لَا لِمُجَرَّدِ تَعْذِيبِ النَّفْسِ»[1].

* * * * *

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٢/٣١٣)، وانظر أيضا (٢٥/٢٨١).

القاعدة الكبرى الرابعة: الضرر يزال

أَصْلُهَا: حَدِيثُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ -رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: «الفِقْهُ يَدُورُ عَلَى خَمْسَةِ أَحَادِيثَ»، وَذَكَرَ مِنْهَا هَذَا الحَدِيثَ(٢).

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ -رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: «وَهَذِهِ القَاعِدَةُ فِيهَا مِنَ الفِقْهِ مَا لَا حَصْرَ لَهُ، وَلَعَلَّهَا تَتَضَمَّنُ نِصْفَهُ؛ فَإِنَّ الأَحْكَامَ إِمَّا لِجَلْبِ المَنَافِعِ أَوْ لِدَفْعِ

---

(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٣٧/٥) برقم (١٢٣٤)، وابن ماجه عن ابن عباس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ برقم (٢٣٣١ - ٢٣٣٢)، وأخرجه أحمد في "المسند" عنه برقم (٢٧١٩). قال شعيب الأرناؤوط: «حسن». والحاكم في "المستدرك" عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ (٤٥٤/٥) برقم (٢٣٠٥)، وكذا الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ (٣٧٥/٧) برقم (٣١٢٤)، وعنده عن عائشة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا (٤٥٩/٥)، ونقل ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص ٢٨٧): عن أبي عمرو ابن الصلاح قوله: «هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وقول أبي داود أنه من الأحاديث التي يدور عليها الفقه يشعر بكونه غير ضعيف». وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة": «صحيح» (٤٩٨/١) برقم (٢٥٠).

(٢) وهي: «**الأعمال بالنيات**»، و«**الحلال بين**»، و«**لا ضرر**»، و«**ما نهيتكم عنه**»، و«**من حسن إسلام المرء**». وانظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٩).

المَضَارِّ؛ فَيَدْخُلُ فِيهَا دَفْعُ الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسَةِ، الَّتِي هِيَ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسَبِ، وَالمَالِ، وَالعِرْضِ»[1].

فَالأَصْلُ نَفْيُ الضَّرَرِ وَتَحْرِيمُهُ مُطْلَقًا، ابْتِدَاءً أَوْ مُقَابَلَةً، عَامًّا أَوْ خَاصًّا، عَلَى النَّفْسِ أَوِ الغَيْرِ، قَبْلَ وُقُوعِهِ أَوْ بَعْدَهُ، إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الشَّرْعُ، كَالحُدُودِ وَالقِصَاصِ.

القَوَاعِدُ المُتَفَرِّعَةُ عَنْهَا:

* «الأَصْلُ فِي المَضَارِّ المَنْعُ، وَفِي المَنَافِعِ الإِبَاحَةُ».

* «الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ».

* «وَيُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ».

* «وَلَا يَكُونُ قَدِيمًا»: فَلَا يُبَرِّرُ وُجُودُ الضَّرَرِ بِالتَّقَادُمِ، بَلْ تَجِبُ إِزَالَتُهُ.

* «وَيُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الأَخَفُّ أَوِ الأَخَصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الأَشَدِّ أَوِ الأَعَمِّ»: كَرَمْيِ العَدُوِّ إِذَا تَتَرَّسَ بِبَعْضِ المُسْلِمِينَ.

---

(١) شرح الكوكب المنير للفتوحي، المعروف بابن النجار الحنبلي (٤/٤٤٣ - ٤٤٤).

القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة

أَصْلُهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ﴾[1]، وَحَدِيثُ: «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ»[2].

وَالعَادَةُ لُغَةً: مِنَ العَوْدِ، وَهُوَ مُعَاوَدَةُ الشَّيْءِ وَتَكْرَارِهِ، وَيُرَادِفُهَا العُرْفُ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: بَلِ العُرْفُ العَمَلِيُّ خَاصَّةً، وَالخُلْفُ لَفْظِيٌّ.

وَالعَادَةُ فِي الاِصْطِلَاحِ: مَا اشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ وَتَعَارَفُوا عَلَيْهِ، وَلَمْ يُخَالِفْ شَرْعًا أَوْ شَرْطًا.

وَمُحَكَّمَةٌ: مِنَ التَّحْكِيمِ، وَهُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ حُكْمًا.

---

(١) الأعراف [١٩٩].

(٢) موقوف على عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإسناد صححه الحاكم في "المستدرك" (٤٥٣/٧) برقم (٣٤١٨)، ووافقه الذهبي، وأخرجه أحمد (٤٥٣/٧) برقم (٣٤٤١٨). قال عنه شعيب الأرناؤوط: «إسناده حسن» برقم (٣٦٠٠). قال العلائي: «ولم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه». وانظر: "كشف الخفاء" للعجلوني (٢٤٥/٢)، وأيضا: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٣٧)، وللسيوطي (ص ٨٩).

وَبِمَعْنَى قَاعِدَةِ: «العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ» دَلِيلُ «العُرْفِ وَالعَادَةِ» عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ.

قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ -رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: «وَاعْلَمْ أَنَّ اعْتِبَارَ العَادَةِ وَالعُرْفِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ، حَتَّى جَعَلُوا ذَلِكَ أَصْلًا»[1].

وَالحَقَائِقُ كَالمَعَانِي ثَلَاثَةٌ: شَرْعِيٌّ، وَلُغَوِيٌّ، وَعُرْفِيٌّ.

وَفِي المُقَدَّمِ مِنْهَا عِنْدَ التَّعَارُضِ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ، وَالأَصْلُ الأَصَحُّ تَقْدِيمُ الشَّرْعِ، فَاللُّغَةُ، فَالعُرْفُ.

وَمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ يُصَارُ إِلَى ضَابِطِهِ فِيهِ؛ كَالصَّلَاةِ، فَإِنْ عُدِمَ فَاللُّغَةُ؛ كَاللِّحْيَةِ، وَإِلَّا فَالعُرْفُ؛ كَالسَّفَرِ وَالقَبْضِ وَالحِرْزِ.

القَوَاعِدُ المُتَفَرِّعَةُ عَنْهَا:

* «اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهَا».

* «وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ العَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ لَا إِذَا اضْطَرَبَتْ».

---

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٣٧).

* «وَالعِبْرَةُ بِالعُرْفِ الغَالِبِ وَالمُقَارَنِ، لَا النَّادِرِ وَالمُتَأَخِّرِ».

* «وَالحَقِيقَةُ قَدْ تُتْرَكُ بِدِلَالَةِ العَادَةِ»: كَلَفْظِ هَجْرِ النَّاسِ مَعْنَاهُ الحَقِيقِيِّ إِلَى مَعْنًى آخَرَ عُرْفِيٍّ، كَالدَّابَّةِ: لَفْظٌ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا يَدُبُّ عَلَى الأَرْضِ، وَخَصَّصَهُ العُرْفُ بِالبَهِيمَةِ.

* «وَالكِتَابُ كَالخِطَابِ».

* «وَالإِشَارَةُ المَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالبَيَانِ بِاللِّسَانِ».

* «وَالمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْطًا»: كَالدِّينَارِ إِذَا أُطْلِقَ عَيْنُهُ عُرْفَ البَلَدِ.

* «وَالتَّعْيِينُ بِالعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ»: كَأَوْسَطِ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ.

* «وَلَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَحْوَالِ»: كَاخْتِلَافِ فَتْوَى المُجْتَهِدِ.

* * * * *

الفهرس

القواعد الكلية الكبرى ٣

القاعدة الكلية الأولى: الأمور بمقاصدها ٣

وَالقَوَاعِدُ المُتَفَرِّعَةُ عَنْهَا: ٤

القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك ٦

وَالقَوَاعِدُ المُتَفَرِّعَةُ عَنْهَا: ٧

القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التيسير ٩

وَالقَوَاعِدُ المُتَفَرِّعَةُ عَنْهَا: ١٠

القاعدة الكبرى الرابعة: الضرر يزال ١٤

القَوَاعِدُ المُتَفَرِّعَةُ عَنْهَا: ١٥

القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة ١٦

القَوَاعِدُ المُتَفَرِّعَةُ عَنْهَا: ١٧

الفهرس ١٩

❊ ❊ ❊ ❊ ❊